



**ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL**

NORMA OPERACIONAL DE BOMBEIRO N.º 08 – SUBCOMANDO GERAL

Dispõe sobre o item 6.1.3 da Diretriz Operacional de Bombeiro n.º 04 (Da Seção de Perícias e pesquisas), regulamentando o Serviço de Perícia de Incêndio do CBMAL.

O Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, no uso da atribuição que lhe confere o art. 9, inciso IX, do Regimento Interno do CBMAL, aprovado pelo Decreto n.º 408, de 08 de novembro de 2001, combinado com o item 4.3 da Norma Geral Operacional, aprovada pela Portaria nº 207/2012 - GCG, resolve:

Art. 1º Aprovar as instruções sobre a organização e funcionamento do serviço de perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas.

Art. 2º O serviço de Perícia de Incêndio, atividade fim da Corporação, é realizado pela Diretoria de Atividades Técnicas – DAT, órgão ao qual cabe a coordenação dos trabalhos por meio de sua Seção de Perícias e Pesquisas, sendo os peritos, pessoalmente, responsáveis pela sua execução quando acionados.

§ 1º A função de Perito de Incêndio é privativa do Oficial da ativa do CBMAL possuidor do Curso de Perícia de Incêndio.

§ 2º A função de Auxiliar de Perícia de Incêndio é designada por Praça da ativa do CBMAL detentor do Curso de Auxiliar de Perícia de Incêndio.

Art. 3º A Perícia de Incêndio será realizada quando houver incêndio ou princípio de incêndio em área rural, urbana, em edificação ou veículos, e que tenha sido solicitada ao CBMAL, por pessoa competente, ou quando o Diretor de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros de Alagoas julgar necessária.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Portaria aos casos de explosões difusas, ocorridas em combustíveis e inflamáveis, não se aplicando às explosões de artefatos explosivos.

§ 2º As perícias dos incêndios ocorridos há mais de 24 horas do dia da solicitação junto a Diretoria de Atividades Técnicas, Grupamentos ou Postos de Bombeiros, poderão ser realizadas somente após uma avaliação dos peritos quanto à preservação do local, à integridade e à idoneidade dos vestígios.

Art. 4º São objetivos da Perícia de Incêndio:

I - Levantar dados necessários à prevenção de incêndios, verificando a adequabilidade e o cumprimento das normas técnicas vigentes;

II - Verificar o emprego eficiente dos recursos preventivos existentes, com vistas à orientação adequada do público interno e externo;

III - Verificar o desenvolvimento das operações de socorro, visando à eficiência operacional da Corporação;

IV - Coletar dados técnico-científicos com vistas à adequação de equipamentos, normalização técnica, e adestramento da tropa; e

V – Auxiliar o Poder Judiciário, quando esse solicitar laudos de perícias realizadas.

Art. 5º O Comandante da Operação, uma vez efetuado o reconhecimento do local e confirmada a ocorrência de sinistro especificado nesta Portaria, informará ao responsável legal pelo local sinistrado os procedimentos necessários para fins de acionamento da Equipe de Perícia de Incêndio.

§ 1º O Comandante da Operação deverá adotar as medidas necessárias à preservação do local sinistrado, passando a sua guarda diretamente aos peritos, a autoridade policial ou ao responsável legal.

§ 2º Uma vez encerrados os trabalhos no local do sinistro, o Comandante da Operação elaborará, obrigatoriamente, o “Relatório de Incêndio para Apoio Pericial”.

§ 3º O Relatório de que trata o parágrafo anterior deve estar disponível na OBM, a fim de ser entregue aos peritos, tão logo estes compareçam à mesma.

Art. 6º Caberá ao Oficial Coordenador de Operações, ou em casos excepcionais, ao Chefe da Seção de Perícias e Pesquisas, o acionamento da Equipe de Perícia para a realização das Perícias de Incêndio.

Art. 7º A Perícia de Incêndio poderá ser solicitada através do telefone 193 ou através de requerimento junto à Diretoria de Atividades Técnicas, Grupamentos de Bombeiros ou Postos de Bombeiros.

§ 1º Quando solicitada por meio do telefone 193, seja através do CIODS (região metropolitana) ou pela Central de Operações dos Grupamentos ou Postos de Bombeiros do interior, caberá ao atendente gerar no sistema de ocorrências a “**visita pós incêndio**”, para que o Coordenador realize o acionamento do Perito de Dia.

§ 2º Quando solicitada na Diretoria de Atividades Técnicas, o solicitante deve preencher o formulário de requerimento de Perícia de Incêndio e despachar junto ao atendente, o qual encaminhará ao Chefe da Seção de Perícia e Pesquisas para que seja realizado o devido acionamento do Perito de Dia.

§ 3º Quando solicitada nos Grupamentos ou Postos de Bombeiros, o solicitante deve preencher o formulário de solicitação de Perícia de Incêndio e despachar junto ao atendente, o qual gerará no sistema de ocorrências a “**visita pós incêndio**”, para que o Coordenador realize o acionamento do Perito de Dia.

§ 4º Manifestado o interesse para a realização de perícia de incêndio no local da ocorrência, o Comandante da Operação deverá informar ao interessado que o mesmo realize a solicitação mediante o telefone 193.

§ 5º A perícia de incêndio somente poderá ser acionada mediante 193 nas ocorrências que o Corpo de Bombeiros tenha atuado, obedecendo § 2º do art. 3º desta norma.

§ 6º Em situações excepcionais, as Perícias de Incêndio poderão ser realizadas fora do Estado de Alagoas, dando-se somente mediante autorização do Comandante Geral do CBMAL.

Art. 8º Quando acionada, a Equipe de Perícia deslocar-se-á ao local do sinistro e dará início aos trabalhos, efetuando os exames periciais necessários.

Art. 9º No caso de qualquer impedimento ou desinteresse do proprietário ou responsável pelo bem ou local sinistrado, durante a realização da Perícia, caberá aos peritos comunicar sobre o caráter preventivo da atividade.

Parágrafo único. Havendo necessidade, os Peritos de Incêndio deverão solicitar reforço policial e/ou ordem judicial para acesso aos locais ou documentos essenciais à execução dos exames periciais.

Art. 10 Nos casos de eventos de grande vulto ou complexidade, ou naqueles em que ocorrerem vítimas em decorrência do sinistro, ou ainda nos casos em que haja necessidade de apoio de recursos humanos e materiais extras, os peritos deverão dar ciência imediata ao Diretor de Atividades Técnicas, a fim de que seja providenciada a indicação de peritos auxiliares, e ao Oficial Coordenador de Operações, no que diz respeito ao apoio logístico disponível no serviço operacional.

Art. 11 O serviço de Perito de Incêndio será de 24 (vinte e quatro) horas, em regime de sobreaviso, onde as perícias serão realizadas durante o período diurno.

§ 1º Excepcionalmente, nos casos de relevante interesse administrativo, as perícias poderão ser realizadas no período noturno, desde que a iluminação e proteção adequadas sejam garantidas. Nesse caso, o Oficial Coordenador de Operações acionará a Equipe de Perícia, que deverá se apresentar no local determinado.

§ 2º Quando houver a participação conjunta de outros órgãos na Perícia de Incêndio, recomenda-se a cooperação mútua para viabilizar os exames específicos de cada área envolvida.

§ 3º As perícias poderão ser interrompidas por falta de condições técnicas e retomadas posteriormente pelos mesmos peritos que iniciaram os trabalhos, tão logo a situação permita.

§ 4º Nos casos de eventos com vítimas fatais, o Perito de Incêndio deverá informar ao Oficial Coordenador Operações do CBMAL, e este, cientificar-se-á do acionamento da equipe de Perícia do Instituto de Criminalística, devendo os exames do CBMAL serem realizados após aqueles.

Art. 12 O serviço de Perícia de Incêndio dar-se-á da seguinte forma:

I - O Coordenador de Operações deverá entrar em contato com o Perito de Dia para cientificar-se da localização do mesmo, devendo o perito permanecer de sobreaviso, conforme preceitua o Art. 11 da presente norma, até o final do serviço;

II - Ao serem acionados, os peritos aguardarão em local propício pela viatura da perícia ou outro veículo oficial;

III – A Diretoria de Atividades Técnicas e os Grupamentos de Bombeiros são responsáveis pela disponibilização de viatura e condutores para a realização do serviço de perícia;

IV - Quando a realização da perícia for impossibilitada, o fato deverá ser comunicado ao Diretor de Atividades Técnicas, o qual fará novo acionamento caso cessem os impedimentos, devendo o perito mais antigo apresentar as justificativas, mediante parte no prazo máximo de 48 horas após a constatação do fato.

Art. 13 Colhidos os dados, em caráter prioritário, os peritos procederão à elaboração do respectivo Laudo Pericial de Incêndio ou Explosão.

Parágrafo único - O Laudo Pericial deverá ser encaminhado ao Chefe da Seção de Perícias no prazo máximo de 30 (trinta) dias após os exames do local de

incêndio, prorrogáveis por um período de 15 (quinze) dias, mediante solicitação junto ao Diretor de Atividades Técnicas.

Art. 14 Sendo imprescindível a realização de exames complementares de laboratório para a composição do Laudo Pericial, os peritos deverão solicitá-los à Seção de Perícias e Pesquisas, para que a mesma providencie junto aos órgãos que dispõe de materiais e equipamentos adequados à realização desses serviços.

Parágrafo único - Havendo necessidade, o Perito responsável poderá solicitar o sobrestamento do prazo de entrega da perícia ao Diretor de Atividades Técnicas.

Art. 15 O Laudo Pericial deverá conter a assinatura eletrônica do perito responsável e ser despachado através de sistema DocBM do CBMAL, sendo encaminhado à Seção de Perícias e Pesquisas da Diretoria de Atividades Técnicas.

Art. 16 Diariamente, haverá uma Equipe de Perícia formada por Peritos de Incêndio, auxiliares de perícia e motorista, escalada com antecedência pelo Diretor de Atividades Técnicas, sendo ressalvado que, nas Seções de Atividades Técnicas dos Grupamentos de Bombeiros do Interior, deverá haver uma escala de motorista de sobreaviso para tal serviço.

§ 1º As escalas de serviço do auxiliar e do motorista obedecerão às características e necessidades próprias ao serviço de perícia.

§ 2º O auxiliar de perícia escalado é o responsável pelo uso, emprego e conservação do material que lhe for distribuído ou confiado.

§ 3º O motorista escalado, além de suas responsabilidades com a condução e operação da viatura, é o responsável pelo material constante da relação da carga da mesma, devendo comunicar de imediato ao perito quaisquer irregularidades encontradas quando do acionamento do serviço ou ocorrida durante o mesmo.

§ 4º Por ocasião do serviço de perícia, deverá ser utilizado o uniforme operacional (instrução) pela Equipe de Perícia.

Art. 17 A escala de serviço será composta preferencialmente por duplas de Peritos de Incêndio, devidamente habilitados, que concorrerão a um regime de escala de, no mínimo, 24h por 72h. Em caso de extrema necessidade do serviço, a escala poderá ser composta por um único Perito de Incêndio.

Art. 18 Quando da falta de um ou mais membros da equipe de perícia, a Diretoria de Atividades Técnicas providenciará a substituição imediata do (s) mesmo (s), dando preferência aos componentes da equipe escalada para o período subsequente.

Art. 19 Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor de Atividades Técnicas e, em última instância, pelo Comandante Geral do CBMAL.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Quartel em Maceió-AL, 15 de dezembro de 2014

ERISSON ROGÉRIO BARROS – CEL BM
Subcomandante Geral do CBMAL